

[계 약 일 반 조 건]

제1조 【공사시공 등】

①을은 이 계약조건과 설계도서(도면,시방서,공사내역서 등)에 의하여 공사를 시공한다.

②을은 공사에정공정표를 작성하여 계약체결 후 갑의 승인을 받아야 하며, 필요한 경우 산출내역서를 제출한다

③공사에 사용할 재료의 품질 및 규격은 설계서와 일치되어야 한다. 다만,설계서에 품질,품명이 명확히 규정되지 아니하거나 해당재료가 품질인 경우 상호 협하여 결정할 수 있으며, 이러한 합의가 없는 경우 공사에 사용할 재료는 그에 상당하는 재료로 갑과 협의하여 계약의 목적을 달성하는데 가장 적합한 것으로 하다.

제2조 【관련 공사와의 조정】

①갑은 도급공사를 원활히 수행하기 위하여 이 공사와 관련이 있는 공사(이하"관련공사")와의 조정이 필요한 경우에 을과 협의하여 이 공사의 공사기간,공사내용, 계약금액등을 변경할 수 있다.

②을은 관련공사의 시공자와 긴밀히 연락 협조하여 도급공사의 원활한 완성에 협력한다.

제3조 【계약이행 및 공사대금지급보증】

①갑과 을은 다음 각호의 1의 방법으로 계약이행 및 공사대금의 지급을 상호 보증한다.

1. 을은 갑에게 계약금액의 10%에 해당하는 금액의 계약이행보증

2. 갑은 을에게 '하도급거래공정화에 관한법률' 제 13조의 2제1항에 따른 공사대금 지급보증을 해야 한다. 다만, 동법시행령 제 3조의 3의 규정에 의거 하도급대금지급보증이 면제된 경우 또는 도급계약의 경우에는 그러하지 아니한다.

②제1항의 규정에 의한 갑과 을 상호간의 보증은 현금의 납부 또는 다음 각호의 1에 의한 보증서 등의 교부에 의한다.

1. 건설공제조합, 전문건설공제조합 또는 보증보험회사 등 이와 동등한 보증기관이 발행하는 보증서

2. 국채 또는 지방채

3. 금융기관의 지급보증서 또는 예금증서

③갑이 을에 대하여 제2항제1호의 방법으로 공사대금지급보증서를 교부하는 경우 갑이 도급받은 공사의 공사기간 중 하도급 하는 모든 공사에 대한 공사대금 일괄지급보증서 또는 갑이 1회계년도에 하도급 하는 모든 공사에 대한 공사대금 일괄 지급보증서로 갈음할 수 있다.

④갑이 제13조의 규정에 의한 공사대금의 지급을 지체하여 을로부터 서면으로 지급독촉을 받고도 이를 지급하지 아니한 경우 을은 제2항제1호의 보증기관에 공사대금 중 미지급액에 상당하는 보증금의 지급을 청구할 수 있다. 다만, 갑이 현금납부 또는 제2항제2호 및 제3호의 증서를 교부한 경우에는 동 금액에서 공사대금 중 미지급액에 상당하는 금액이 을에게 귀속된다.

⑤을이 계약상 의무를 이행하지 아니하여 갑이 제11조제1항의 규정에 의거 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지한 경우 갑은 제2항제1호의 보증기관에 계약의 해제 또는 해지에 따른 손실에 상당하는 금액의 지급을 청구할 수 있다. 다만, 을이 현금납부 또는 제2항제2호 및 제3호의 증서를 교부한 경우

에 계약의 해제 또는 해지에 따른 손실에 상응하는 금액의 지급을 청구할 수 있다. 다만, 을이 현금입부 또는 제2항제2호 및 제3호의 증서를 교부한 경우에는 손실액에 상당하는 금액은 갑에게 귀속된다.

⑥갑과 을이 납부한 보증금은 계약이 이행된 후 계약상대방에게 지체 없이 반환한다. 이 경우 갑이 을에게 공사대금을 어음으로 지급한 경우는 어음만 기일을 공사대금 지급보증에 있어서의 계약이 행완료일로 본다.

제4조 【부적합한 공사】

갑은 을이 시공한 공사 중 설계서에 적합하지 아니한 부분이 있을 때에는 이에 대한 시정을 요청할 수 있으며, 을은 지체 없이 이에 응한다.

이 경우 을은 계약금액의 증액 또는 공기의 연장을 요청할 수 없다. 다만, 그부적합한 시공이 갑의 요청 또는 시공에 의하거나 기타 을의 책임으로 돌릴 수 없는 사유로 인한 때에는 그러하지 아니한다.

제5조 【공사의 중지】

①갑은 필요하다고 인정하거나 발주자의 요청에 의하여 공사의 전부나 일부에 대한 시공을 일시중지를 통지할 수 있으며, 이로 인하여 공사기간의 단축 또는 연장이 필요하다고 객관적으로 인정될 때에는 이에 상당하는 조치를 취하고 제8조의 규정에 정한 바에 따라 계약금액을 조정하여야 한다.

②갑이 계약조건에 의한 선급금과 공사대금을 지급하지 않는 경우로서 을이 상당한 기한을 정하여 그지급을 독촉하였음에도 불구하고, 갑이 이를 지급하지 아니하면 을은 공사중지 기간을 정하여 갑에게 통보하고 공사의 전부 또는 일부를 일시 중지할 수 있다.

③제1항 및 제2항의 공사중지에 따른 기간은 제 10조의 규정에 의한 지체상금 산정 시 지체일수에서 제외한다.

제6조 【설계변경으로 인하 계약금액의 조정】

①갑은 발주자의 요청 혹은 자신의 설계변경(설계서의 변경) 등에 의하여 공사량의 증감이 발생한 경우에는 당해 계약금액을 조정하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 계약금액의 조정은 다음 각호의 기준에 의한다. 다만 발주자로부터의 설계변경의 경우 발주자로부터 조정받은 범위 내에서 그러하다.

1. 산출내역서에 기재된 비목 또는 품목으로써 증감된 공사의 단가는제1조제2항의 규정에 의한 산출내역서사의 단가(이하 "계약단가")로 한다.

2. 산출내역서에 기재되지 아니한 신규비목(성능의 변경 및 규격의 변경을 포함한다. 이하 같다)의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한

단가에 낙찰율을 곱한 금액으로 한다.

③계약금액의 증감분에 대한 일반관리비 및 이윤은 계약체결 당시의 율에 의한다.

④갑이 발주자로부터 설계변경에 따른 하도급대금의 조정을 받은 경우 추가금액의 내용과 비율이 명확한 경우에는 그 내용과 비율에 따라 을에게 지급하여야 한다.

⑤갑의 지시에 따라 공사량이 증감되는 경우 갑과 을은 공사시공 전에 증감되는 공사량에 대한 대금을 확장하여야 한다. 다만 긴급한 상황이나 사전에 대금을 정하기가 불가능할 경우에는 갑과 을은 서로 합의하여 시공완료 후 즉시 대금을 확정 할 수 있다.

제7조 【불가변동으로 인한 계약금액의 변경】

①갑은 계약체결 이후 품목의 가격 또는 요금변동 등의 이유로 발주자로부터 계약금액의 조정을 받은 경우 그 내용과 비율에 따라 을에게 계약 금액을 조정하여 지급한다. 이 경우 하도급계약 금액의 조정은 갑이 발주자로부터 조종을 받은 날로부터 30일 이내에 한다. 다만, 도급계약은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한법령의 해당 규정에 따라 조정하여야한다.

②갑은 발주자로부터 계약금액의 조정을 받지 않은 경우에도 산출내역서에 포함되어 있는 품목의 가격 또는 요금의 급격한 변동이 있는 경우 상호 협의하여 계약금액을 조정할 수 있다.

제8조 【기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정】

①을은 공사의 원활한 진행 및 계약목적의 효율적 달성을 위해 공사내용 및 공법의 변경을 갑에게 요청할 수 있다.

②갑은 공사계약에 있어서 제6조의 규정에 의한 경우 외에 공사기간 운반거리 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위 안에서 이를 조정한다.

③계약금액의 증감분에 대한일반관리비 및 이윤은 제6조 3항의 규정에 따른다.

제9조 【계약기간의 연장】

①을은 다음 각호의 1의 사유가 계약기간 내에 발생한 경우에는 지체 없이 제1조제2항에 대한 수정공정표를 첨부하여 갑에게 서면으로 계약 기간의 연장을 청구하여야 한다.

1. 태풍,홍수,기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 폭동, 항만봉쇄,방역 및 보안상 출입제한 등 불가항력의 사유에 의한경우

2. 중요 지급자재 등의 공급이 지연되어 공사의 진행이 불가능하였을 경우

3. 갑의 책임으로 착공이 지연되거나 시공이 중단되었을 경우

4. 제6조의 규정에 의한 설계변경으로 인하여 준공기한 내에 계약을 이행할 수 없을 경우

5. 제17조제1항과 관련된 갑의 지체

6. 계약에서 정한 기성부분에 대한 대금의 지급지체

7. 기타 을의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우

②갑은 제1항의 규정에 의한계약기간연장 신청이 접수된 때에는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 공사가 적절히 이행될 수 있도록 필요한 조치를 한다.

③제2항의 규정에 의하여 계약기간을 연장한 경우에는 제8조의 규정에 의하여 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니 하는 범위 안에서 계약금액을 조정한다.

제10조 【지체상금】

①올은 준공 기한 내에 공사를 완성하지 못하였을 때에는 매 지체일수마다 당사자간 합의에 의해 정한 지체상금율에 계약금액을 곱하여 산출한 금액을 갑에게 지급하여야 한다. 다만, 당사자간 합의가 없는 경우 지체상금율은 1,000분의 1일로 한다.

②갑의 요구에 의한 설계변경 및 기타 갑의 책임에 의한 공사지연의 경우에는 지체상금을 면제한다.

③제9조제1항 각호의 1에 해당되어 공사가 지체되었다고 인정될 때에는 그 해장일수를 제1항의 지체일수에 산입하지 아니 한다.

제11조 【계약의 해제 또는 해지】

①갑또는 올은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 서면으로 계약의 이행을 위한 기간을 정하여 최고한 후 동 기간 내에 계약이 이행되지 아니하는 때에는 당해 계약의 일부 또는 전부를 해제 해지할 수 있다.

1. 갑 또는 올이 기타 계약내용을 위반하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

2. 올이 정당한 사유 없이 착공을 지연시킬 경우

3. 올의 명백한 귀책사유로 인해 공기 내에 공사를 완성시킬 수 없다고 인정될 경우

4. 갑이 공사내용을 변경함으로써 계약금액이 40/100 이상 감소할 때

5. 제5조제1항에 의한 공사기간의 정지기간이 전체 공사기간의 50/100 이상일 때

6. 제10조제1항의 규정에 의한 지체상금이 당해 계약의 계약이행보증금 상당액에 달한 경우

②제1항의 규정에 의하여 계약이 해제 또는 해지될 경우 책임이 있는 일방은 상대방의 손해를 배상할 책임이 있다. 단, 천재지변 등 불가항력 사유로 인한 경우에는 배상책임을 면제한다.

제12조 【공사의 완공】

①올은 공사의 완공과 동시에 갑에게 통지하여 갑 또는 갑이 지정한 대리인에 의해 작업의 합격여부를 검수받아야 한다.

②갑은 전항의 통지를 받은 날로부터 15일 이내에 검수를 완료하여야 하며, 동 기일이 경과하여도 올에게 합격여부에 관한 통지가 없는 경우 검수 합격한 것으로 간주한다.

제13조 【대금지급】

①갑은 목적물 인수일로부터 60일 이내의 기한으로 계약에서 정하 지급기일까지 올에게 대금을 지급하여야 한다

②갑이 발주자로부터 준공금을 받은 때에는 하도급 대금을, 기성금을 담은 때에는 올이 시공한 분에 상당한 금액을 그 지급 받은 날로부터 15일 (대금지급기일이 그전에 도래한 경우에는 지급기일) 이내에 올에게 지급 하여야 한다.

③갑이 대금을 어음으로 지급하는 경우에는 그 어음은 법률에 그거하여 설립된 금융기관에서 할인이 가능한 것이어야 하며 어음을 교부한 날부터 어음의 만기일까지의 기간에 대한 할인료를 어음을 교부하는 날에 올에게 지급하여야 한다. 다만 어음기간은 60일을 초과할 수 없으며 기간을 초과할 경우 어음할인수수료는 갑이 부담하여야 한다.

④갑은 공사대금을 물품 또는 대물로 지급하여서는 아니 된다.

제14조 【하도급대금의 직접지급청구】

①건설산업기본법 등 관계법령에 의거 발주자가 하도급대금을 직접 지급할 수 있는 사유에 해당하는 경우, 을은 발주자에게 하도급대금의 직접 지급을 청구할 수 있다.

②을이 제1항의 규정에 의하여 하도급대금의 직접지급을 청구하거나 발주자가 관계법령에 의하여 하도급 대금을 을에게 직접 지급하고자 할 때에는 갑은 특별한 사유가 없는 한 그 지급의 방법 및 절차에 관하여 협조한다.

제15조 【하자보수 및 하자담보】

①을은 공사 완료 후 계약에서 별도로 정한 기한 내에 발생한 일부 또는 전부하자에 대해 보수할 책임이 있다. 다만 당사자 간에 별도 기한에 대한 합의가 없는 경우에는 1년으로 정하며, 갑의 부주의 또는 천재지변으로 인하 경우 을은 면책된다.

②을은 계약에서 정한 하자보수보증금율에 계약금액을 곱하여 산출한 금액을 제12조의 규정에 의한 공사의 완공 후 공사대금을 지급받음과 동시에 현금 또는 제3조제2항 각호의 방법에 의하여 납부하여야 한다.

③계약서에서 정한 하자보수기간 중 갑으로부터 하자보수의 요구를 받고 을이 이에 응하지 아니하면 제2항의 하자보수보증금은 갑에게 귀속한다.

④하자보수보증금은 하자보수의무기간이 종료한 후 을의 청구가 있는 날로부터10일 이내에 반환하여야 한다.

제16조 【권리 및 의무의 양도】

을은 계약된 동사의 일부 또는 전부를 제3자에게 양도 또는 하도급 할 수 없다. 다만, 공사의 편의 및 공정의 특수성이 있을때 또는 갑의 동의가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제17조 【기타사항】

①갑은 을이 당해 공사를 원활하게 진행할 수 있도록 필요한 제반 조치(건축허가 등 주무관청의 인허가, 민원해결 등)에 협조한다.

②갑과 을은 상호 협의하여 본 계약서를 변경 또는 수정할 수 있다.

③본 계약서에 규정하지 않은 사항에 대해서는 갑과 을이 대등한 지위에서 합의하여 특약으로 정할 수 있다.

제18조 【분쟁의 해결】

본 계약서에서 발생한 분쟁은 합의에 의하여 해결함을 원칙으로 하고, 당사자 사이에 해결되지 않는 분쟁은 대한상사중재원의 중재에 의해 최종 해결한다.

제19조 【특약사항】

상기 계약일반사항 이외에 갑과 을은 아래 내용을 특약사항으로 정하며, 특약사항이 본문과 상충되는 경우에는 특약사항이 우선하여 적용된다.